

0000495-93.2017.8.26.0472

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Comarca: Porto Ferreira

Foro: Foro de Porto Ferreira

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... que contrariam as "normas" do tráfico ilícito de drogas.

A denúncia de fls. 04/06 foi recebida em 21 de novembro de 2016 (fl. 220). Feito foi desmembrando em relação à Albiram (fls. 299/300).

O réu foi citado (fl. 358) e apresentou resposta à acusação (fls. 366/367).

O réu foi interrogado à fl. 446.

Na primeira fase do rito escalonado do júri, foi colhida prova oral às fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Ferreira

Foro de Porto Ferreira

1ª Vara

R. Dr. Carlindo Valeriane, 525, Porto Ferreira - SP - cep 13660-017

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000495-93.2017.8.26.0472 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000495-93.2017.8.26.0472

Classe - Assunto

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

ALBIRAN FAGUNDES LOUREIRO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOANNA PALMIERI ABDALLAH

Vistos.

Vistos.

O representante do Ministério Público ingressou em juízo pedindo a pronúncia de ALBIRAM FAGUNDES LOUREIRO, (conhecido como "Birrá"), já qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com disposições relativas à Lei Federal nº 8.072 de 1990, afirmando que em data e horário incertos, mas entre o início da tarde de 14/12/2014 e 11h21min de 15/12/2014, na mata do Rio Santa Rosa, Tio Chico, Alto do Serra D'Água, nesta cidade e comarca de Porto Ferreira, o acusado acima citado, em concurso com outros agentes, por motivo torpe, com emprego de fogo, mataram Paulo Eduardo Pires das Neves (conhecido como "Guião"), valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo se apurou no inquérito policial que embasou a denúncia, Albiram exercia função de liderança no comércio ilícito de drogas local, sendo auxiliado por Paulo César, Endrew e outros agentes não identificados, um deles conhecido por "Ratão". O ofendido Paulo Eduardo, por outro lado, era viciado em entorpecentes, tendo subtraído drogas pertencentes aos referidos traficantes, que descobriram tal fato.

Então, na ocasião dos fatos, por vingança torpe decorrente da subtração de drogas acima mencionada, Albiram, Paulo César e Endrew, acompanhados de outros agentes não identificados, um deles conhecido por "Ratão", decidiram matar Paulo Eduardo, sendo que, para tanto, uniram esforços em superioridade numérica, dificultando a defesa do ofendido, e o levaram até a mata acima indicada, local onde o imobilizaram e, cruelmente, atearam fogo em seu corpo, coberto por pneus, matando-o.

A autoria foi elucidada por meio do trabalho policial externado pelos relatórios investigações de fls. 24/25 e 29/30, bem como pela informação popular de fl. 23 e pela prova testemunhal de fls. 15/18 e 31/32.

O crime foi praticado por motivo torpe, eis que os denunciados mataram o ofendido por vingança decorrente de dívida oriunda de drogas (art. 121, § 2º, I, CP).

Os denunciados, para a execução do homicídio, dificultaram a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, IV, CP), porquanto agiram em superioridade numérica.

Como se não bastasse, com extrema crueldade, os denunciados se valeram de fogo para matar o ofendido (art. 121, § 2º, III, CP), cobrindo-o com pneus em prática vulgarmente conhecida por "micro-ondas", utilizada por traficantes como forma de brutal autoridade sobre aqueles que contrariam as "normas" do tráfico ilícito de drogas.

A denúncia de fls. 04/06 foi recebida em 21 de novembro de 2016 (fl. 220). Feito foi desmembrando em relação à Albiram (fls. 299/300).

O réu foi citado (fl. 358) e apresentou resposta à acusação (fls. 366/367).

O réu foi interrogado à fl. 446.

Na primeira fase do rito escalonado do júri, foi colhida prova oral às fls.

419/423, tendo o Ministério Público (fls. 466/474) e a Defesa (fls. 477/483), apresentado alegações finais em memoriais escritos, e, no dia 13 de maio de 2018, o Juízo julgou procedente a acusação e pronunciou o acusado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com disposições relativas à Lei Federal nº 8.072 de 1990 (fls. 487/495).

Hoje (04/05/2022), o acusado foi submetido a julgamento pelo colendo Tribunal do Júri da Comarca de Porto Ferreira/SP. Após a instalação da sessão, seguiram-se os demais atos previstos para o procedimento em plenário.

No momento dos debates, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da pronúncia. A defesa postulou a absolvição e reconhecimento da confissão.

Submetido a julgamento, através da série de quesitos em anexo, o Conselho de Sentença deliberou, nos seguintes moldes:

- 1) por maioria de votos, reconheceu a materialidade do delito e o nexo causal;
- 2) por maioria, reconheceu a autoria do delito;
- 3) por maioria, rejeitou o quesito absolutório;
- 4) por maioria, reconheceu a qualificadora do motivo torpe;
- 5) por maioria, reconheceu a qualificadora de emprego de fogo;
- 6) por maioria, reconheceu a qualificadora de recurso que dificultou a defesa do ofendido;

Na confluência do exposto, em virtude da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, declaro o réu ALBIRAM FAGUNDES LOUREIRO incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com disposições relativas à Lei Federal nº 8.072 de 1990.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, Constituição Federal) e observando o sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a sanção:

Inicialmente, cumpre notar que o acusado não é portador de maus antecedentes e possuía mais de 21 anos na data dos fatos (fls. 963/964).

Na primeira fase, tratando-se de homicídio triplamente qualificado, utilizo a qualificadora de motivo torpe para qualificar o crime, e as outras, por estarem previstas no artigo 61, do Código Penal como agravantes, serão usadas na segunda fase de aplicação de pena.

Analisadas as diretrizes do art. 59, do CP, verifica-se que o réu agiu com culpabilidade que ultrapassa a normalidade do tipo, uma vez que, de acordo com os

elementos de prova apresentados pela origem, o réu ocupava a posição de chefe do tráfico de drogas no local dos fatos, possuindo, dessa forma, comando sobre a ação dos demais agentes, tendo poder de cessar ou prosseguir na ação delitiva.

Não é possuidor de maus antecedentes. Não há elementos nos autos sobre sua personalidade e sua conduta social.

As circunstâncias do delito lhe são desfavoráveis, uma vez que a vítima foi espancada e mantida imobilizada dentro de pneus antes de ser morta, sendo queimada viva, valendo-se o réu do método "microondas", o que denota a alta perversidade do agente e reprovabilidade de sua conduta, causando sofrimento desproporcional e excessivo à vítima antes de seu óbito, bem como descaso e menosprezo à vida humana. As consequências do delito também lhe são desfavoráveis, não apenas pelo trauma causado na família do falecido, tendo o pai da vítima narrado em juízo que sofreram ameaças, além de ter passado a sofrer de depressão, fazendo uso de medicamentos. Outrossim, a vítima ajudava seus genitores a cuidar de seu irmão que é acamado. A vítima em nada concorreu para o crime. Assim, fixa-se a pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão. Ressalto, contudo, que se trata de confissão qualificada, tendo o réu afirmado que praticou o ato em defesa de agressão da vítima, com socos, mas usou meio desproporcional, jogando uma pedra de tijolo. Assim, justifica-se a redução aquém do patamar de 1/6 (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020). Presente as agravantes de recurso que dificultou a defesa do ofendido (art. 61, inciso II, alínea "c", do CP) e de emprego de fogo (art. 61, inciso II, alínea "d", do CP). Dessa maneira, atenuo a pena em 1/8, e agravo em 1/6 para cada agravante, ficando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Assim, torno a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão.

Fixo o regime fechado o para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade do acusado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a" do Código Penal, considerando a quantidade de pena imposta.

Ante a violência contra pessoa e a quantidade de pena aplicada, não se aplicam os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do CP.

Ante todo exposto declaro o réu ALBIRAM FAGUNDES LOUREIRO como incurso no artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe), III (com emprego de fogo) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, com disposições relativas à Lei Federal nº 8.072 de 1990, condenando-o, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Indefiro o direito de recorrer em liberdade. A decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana e exige o cumprimento imediato. No mesmo sentido é a jurisprudência recente do STF: "(...) não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG. Rel. Min. Teori Zavascki, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri" (STF, Habeas Corpus n. 118.770, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 07/03/2017). Ademais, não restaram alteradas as circunstâncias que justificaram a prisão preventiva.

Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, na forma do artigo 387, inciso IV, do CPP, porque não houve pedido expresso nesse sentido.

Comunique-se as vítimas sobre esta decisão, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais. Eventual causa de isenção deverá ser avaliada pelo Juízo da Execução Penal.

Inviável o abrandamento do regime prisional pelo tempo decorrido de prisão provisória do réu (art. 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei nº 12.736/2012),

pois não há qualquer comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, o mérito demonstrado por ele durante o tempo de encarceramento cautelar. Desse modo, não havendo como se concluir que o acusado está apto a vivenciar, desde já, regime mais brando, mantenho o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada, devendo eventual progressão ser pleiteada junto ao juízo da execução.

Expeça-se certidão de honorários ao patrono nomeado.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF;

Oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre condenação do réu.

Expeça-se guia de execução penal.

Sentença publicada em plenário, dou as partes por intimadas.

P.I.C.

Porto Ferreira, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA